



segunda-feira, 20 de maio de
2024

Consultor Jurídico

Pesquisar



[Capa](#)

[Especiais](#)

[Notícias](#)

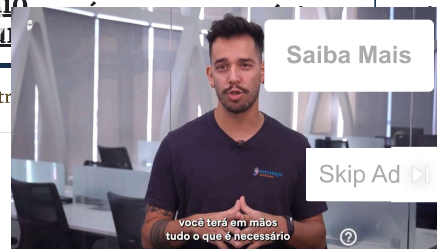
[Colunas](#)

[Artigos](#)

[Estúdio
ConJur](#)



[Consultor Jurídico](#) > [Áreas](#) > [Constitucional](#) > STF suspende reintegração em área ocupada por comunidade tr



DOIS SÉCULOS DE HISTÓRIA

STF suspende reintegração em área ocupada por comunidade tradicional na BA

13 de abril de 2024, 8h52

Constitucional

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a ordem de reintegração de posse de uma área utilizada por uma comunidade tradicional de fundo e fecho de pasto, no oeste da Bahia. O termo é utilizado para designar comunidades tradicionais de áreas rurais do sertão baiano que vivem de pastoreio coletivo e colhem frutos nativos e ervas medicinais para subsistência. A decisão foi tomada em reclamação em favor da Comunidade Tradicional de Fundo de Pasto Entre Morros.

[APOIO](#)

No STF, a Associação Comunitária de Defesa do Meio Ambiente dos Criadores do Fecho de Morrinhos, Entre Morros e Gado Bravo alegou que a ordem de reintegração de posse em favor da empresa Guiraponga Agropecuária Ltda. não observou as medidas fixadas pelo STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828.



O ministro Flávio Dino concedeu a liminar em favor da comunidade tradicional



possa a associação permanecer na área e a medida que garante o direito à moradia, sem a separação dos membros de uma mesma família.

Dois séculos de história

A associação informou que a reintegração do imóvel de moradia coletiva comprometeria a subsistência de cerca de 52 famílias hipossuficientes. E alegou ainda que a comunidade tradicional desenvolve seu modo de vida na área em litígio há dois séculos, e que a legislação estadual reconhece o caráter tradicional das comunidades de fundo e fecho de pasto e prevê a regularização do território por meio de contrato de concessão de direito real de uso. No caso da área em questão, a associação sustentou que já houve a certificação e delimitação do território.

Ao deferir a liminar, o ministro Flávio Dino não constatou, na decisão questionada, fundamentação que autorize afastar o regime de transição determinado pelo STF na ADPF 828. Ele também verificou que a urgência para a concessão da medida está configurada, já que o cumprimento da ordem de reintegração resultaria na remoção dos moradores de forma imediata.

O relator determinou ainda que a Justiça estadual em Coribe (BA) profira outra decisão, observando o regime de transição imposto pelo Supremo.

A liminar está submetida a referendo da 1ª Turma na sessão virtual marcada para terminar no próximo dia 19. *Com informações da assessoria de imprensa do STF.*

Clique [aqui](#) para ler a decisão
RCL 66.779

VER COMENTÁRIOS

Tags: **comunidades tradicionais** **flávio dino** **reintegração de posse** **STF**
Supremo Tribunal Federal



compartilhe

